

App

APP MÓVILES. Términos y condiciones de uso

Colocar este aviso legal siempre visible en la pantalla antes de proceder a la descarga de la app.

El usuario deberá aceptar los términos de uso antes de poder iniciar la descarga.

Se debe poder acceder a esta información de forma sencilla requiriendo al usuario un número de interacciones reducido, a ser posible, a un máximo de dos clics (como recomienda el GT29 en sus directrices sobre la transparencia).

La información del tratamiento (art. 13 y 14 GDPR y 11 LOPDGDD), en forma de política de privacidad, debe estar disponible tanto en la propia aplicación como en la tienda de aplicaciones. De esta forma, el usuario podrá consultarla antes de instalar la aplicación o en cualquier momento durante su uso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN

Estos Términos y Condiciones regulan la descarga, acceso y utilización de la aplicación móvil TRUCK & SCALES (en adelante, la «APLICACIÓN»), que DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL pone a disposición de los usuarios. El usuario adquiere esta condición con la descarga y uso de esta.

Esta versión de la APLICACIÓN está disponible de forma gratuita en Google Play y Apple Store, el usuario reconoce y acepta cumplir con todos los términos y condiciones aplicables respecto a la obtención, descarga y actualización de la APLICACIÓN que estos *stores* respectivamente determinen.

El acceso a la APLICACIÓN supone que el usuario reconoce haber aceptado y consentido sin reservas las presentes condiciones de uso.

1. OBJETO

La APLICACIÓN tiene el objetivo de digitalizar el proceso de captura de datos que se lleva a cabo en una báscula de camiones, vinculando peso, y resto de datos de la transacción del pesaje.

Algunos de los colectivos que pueden beneficiarse de este proyecto son empresas gestoras de residuos, empresas transportistas de mercancías, i cooperativas agrícolas. En el diseño y desarrollo de esta APLICACIÓN han intervenido profesionales especialistas, así como un grupo de usuarios que participaron en el período de prueba.

La APLICACIÓN se pone a disposición de los usuarios para uso empresarial.

Funciona en un teléfono móvil con sistema operativo Android o IOS y con cámara frontal.

2. FUNCIONALIDADES

Para los usuarios registrados, se generan datos de camiones, se informatiza el funcionamiento en la báscula para consultar registro del peso, exportarlo, sacar resúmenes e incluso enviarlos a su ERP para poder convertir los albaranes en facturas

La aplicación tratará los datos cuando se está ejecutando por acción del usuario en primer plano y también cuando se ejecuta en segundo plano. Se facilita al usuario información relativa a la forma en la que puede gestionar los permisos otorgados a la aplicación de manera que pueda decidir en todo momento si decide otorgar o revocar dichos permisos, o en qué condiciones los otorga.

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la APLICACIÓN son titularidad de DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL, correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Los terceros titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre fotografías, logotipos, y cualesquiera otros símbolos o contenidos incluidos en la APLICACIÓN han concedido las correspondientes autorizaciones para su reproducción, distribución y puesta a disposición del público.

El usuario reconoce que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformación o publicación de cualquier resultado de pruebas de referencias no autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades integradas dentro del desarrollo constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL, obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones mencionadas.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL es el responsable del tratamiento de los datos personales del usuario y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

¿Para qué tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales para las finalidades descritas en el apartado «1. OBJETO» de estos términos y condiciones, esto es, digitalizar el proceso de captura de datos que se lleva a cabo en una báscula de camiones, vinculando peso, y resto de datos de la transacción del pesaje, incluyendo, entre otros, información sobre: Nombre y apellidos del conductor, datos del transportista, matrícula del camión.

¿Por qué motivo podemos tratar sus datos personales?

El tratamiento de sus datos está legitimado con base en:

- ser necesario para la relación contractual, de la que usted es parte, que supone la aceptación de estos términos y condiciones de uso (art. 6.1.b RGPD).
- su consentimiento otorgado para uno o varios fines específicos (artículo 6.1.a RGPD) al cumplimentar cualquiera de los formularios y/o formas de contacto que ponemos a su disposición en esta APLICACIÓN y marcar la casilla habilitada para tal efecto.
- nuestro interés legítimo en el caso de dar respuesta a sus encargos o solicitudes realizadas a través de cualquiera de los formularios y/o formas de contacto que ponemos a su disposición en la APLICACIÓN (artículo 6.1.f RGPD)

¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos personales?

Conservaremos sus datos personales durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento, es decir, mientras dure la relación contractual objeto del uso de la APLICACIÓN (incluyendo la obligación de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables), y cuando ya no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización o la destrucción total de los mismos.

¿A quién facilitamos sus datos personales?

Sus datos personales se comunicarán a:

- Las Administraciones Públicas y otras entidades privadas para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL está sujeto por sus actividades.
- Los proveedores que precisen acceder a los datos personales del usuario para la prestación de los servicios que DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL les haya contratado, o que por el propio funcionamiento de los servicios electrónicos (aplicación, página web y correos electrónicos) puedan tener acceso a determinados datos personales. Con todos ellos DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargo de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad (artículo 28.3 RGPD).

¿Cuáles son los derechos que le asisten como usuario?

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL. CALLE PI I MARGALL, 10 Esc A Baix 2a - 43007 Tarragona . E-mail: support@dastions.com

Datos de contacto del delegado de protección de datos: DATA GESTIÓ, Carrer Bonaventura Hernandez i Sanahuja

2 4-6, 43002 Tarragona - info@datagestio.es

5. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en los formularios de la APLICACIÓN, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales facilitados a DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL informa de que todos los datos solicitados a través de la APLICACIÓN son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Toda transferencia de información que la APLICACIÓN realiza con servidores en la nube (cloud), propios o de terceros, se realiza de manera cifrada y segura a través de un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), que además garantiza que la información no pueda ser interceptada.

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL se reserva el derecho de editar, actualizar, modificar, suspender, eliminar o finalizar los servicios ofrecidos por la APLICACIÓN, incluyendo todo o parte de su contenido, sin necesidad de previo aviso, así como de modificar la forma o tipo de acceso a esta.

Las posibles causas de modificación pueden tener lugar por motivos tales como su adaptación a las posibles novedades legislativas y cambios en la propia APLICACIÓN, así como a las que se puedan derivar de los códigos tipos existentes en la materia o por motivos estratégicos o corporativos.

DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL no será responsable del uso de la APLICACIÓN por un menor de edad, siendo la descarga y uso de la APLICACIÓN exclusiva responsabilidad del usuario.

La APLICACIÓN se presta «tal y como es» y sin ninguna clase de garantía. DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL no se hace responsable de la calidad final de la APLICACIÓN, ni de que esta sirva y cumpla con todos los objetivos de esta. No obstante lo anterior, DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL se compromete en la medida de sus posibilidades a contribuir en la mejora de la calidad de la APLICACIÓN, pero no puede garantizar la precisión ni la actualidad del contenido de la misma.

La responsabilidad de uso de la APLICACIÓN corresponde solo al usuario. Salvo lo establecido en estos Términos y Condiciones, DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL no es responsable de ninguna pérdida o daño que se produzca en relación con la descarga o el uso de la APLICACIÓN, tales como los producidos a consecuencia de fallos, averías o bloqueos en el funcionamiento de la APLICACIÓN (por ejemplo, y sin carácter limitativo: error en las líneas de comunicaciones, defectos en el hardware o software de la APLICACIÓN o fallos en la red de Internet). Igualmente, DIGITAL APPLICATION SOLUTIONS SL tampoco será responsable de los daños producidos a consecuencia de un uso

indebido o inadecuado de la APLICACIÓN por parte de los usuarios.

8. LEGISLACIÓN Y FUERO

El usuario acepta que la legislación aplicable y los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de las divergencias derivadas de la interpretación o aplicación de este clausulado son los españoles, y se somete, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales más cercanos a la ciudad de Tarragona.

He leído y acepto las condiciones de uso de la APLICACIÓN.